

1501102-46.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... recebidas, que no local havia o tráfico. O acusado Matheus disse que não conseguiu emprego e foi realizar o tráfico. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O acusado Matheus estava no quarto, ao lado do guarda-roupa, onde estavam os entorpecentes. Não conhecia os acusados anteriormente.

A testemunha, Alan Endo, Policial Civil, contou que estávamos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501102-46.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501102-46.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132352/2021 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 17930617 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 20/21/314 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2132352 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SOARES AGUIAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MATHEUS SOARES AGUIAR e LUCAS SIQUEIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram devidamente denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de maio de 2021, por volta das 11h20min, na Rua Dr. Francisco Soares Marialva, nº 2171, bloco 10, apto 24, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de ensino e de serviço de reinserção social, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas, e guardavam, cerca de: (i) 182,26g (cento e oitenta e dois gramas e vinte e seis decigramas) da droga cocaína, em forma de

crack, acondicionada em 670 (seiscentos e setenta) porções; (ii) 449,65g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta e cinco decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 1711 (mil, setecentos e onze) eppendorfs; (iii) 768,41g (setecentos e sessenta e oito gramas e quarenta e um decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 1130 (mil, cento e trinta) invólucros plásticos; (iv) 199,39g (cento e noventa e nove gramas e trinta e nove decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 93 (noventa e três) tubos; (v) 2.579,08 (dois mil quílo, quinhentos e setenta e nove gramas e oito centigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha), acondicionada em 1116 (mil, cento e dezesseis) porções; (vi) 103,80g (cento e três gramas e oitenta decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha sintética conhecida como "K2"), acondicionada em 438 (quatrocentos e trinta e oito) frascos; (vii) 24,91g (vinte e quatro gramas e noventa e um decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (haxixe), acondicionada em 50 (cinquenta) porções; (viii) 85 (oitenta e cinco) comprimidos da droga ecstasy; e (ix) 165 (cento e sessenta e cinco) frascos da droga lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2021 (fls. 244).

Citados (fls. 278 e 287), e apresentaram defesa preliminar (fls. 226/232 e 241/242).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 332/341).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 13/17, auto de exibição/apreensão de fls. 18/19, fotos juntadas de fls. 20/28, laudo de constatação de fls. 33/37, laudos de exame de corpo de delito de fls. 173/174 e 175/177, exame químico toxicológico de fls. 178/181, 194/196 e 197/199, e laudo do Instituto de Criminalística de fls. 188/191, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa dos acusados evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ouvida em Juízo, a testemunha, Paulo Sérgio Costa, Policial Civil, disse que os fatos ocorreram em Jundiapéba. Participando de uma operação "divisas", tínhamos informes nesse local, conjunto habitacional, indivíduos estariam realizando tráfico - embalando para pulverizar pelas imediações. No dia dos fatos, o policial civil Clovis ficou ao lado de fora. Ingressei com outro colega e percebemos que a porta estava entreaberta. Os denunciados perceberam a chegada policial, pois o policial civil Clovis, disse que um deles estava se jogando do prédio. Prendemos o outro no interior do apartamento e localizamos grande quantidade de droga para revenda, como maconha e cocaína. Chamamos a ambulância para socorrer o acusado que pulou. Antes do dia dos fatos, realizamos diligências em virtude de denúncias anônimas recebidas, que no local havia o tráfico. O acusado Matheus disse que não conseguiu emprego e foi realizar o tráfico. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O acusado Matheus estava no quarto, ao lado do guarda-roupa, onde estavam os entorpecentes. Não conhecia os acusados anteriormente.

A testemunha, Alan Endo, Policial Civil, contou que estávamos em operação denominada "divisa" em combate ao tráfico. Já tínhamos informação do que aconteciam, e, somente na data, recebemos informação precisa onde eles estavam. O policial civil Clovis, ficou do lado externo, e juntamente com o policial civil Paulo, subimos ao local. Creio que algum olheiro avisou que chegávamos, pois o policial civil Clovis gritou que alguém pulou do imóvel. Ingressamos no imóvel e prendemos o outro. As drogas estavam no guarda-roupa. O local é ponto de distribuição, e tinha grande quantidade.

O Policial Civil, Clovis Ferreira da Costa, narrou que estávamos em operação denominada "Divisa", em combate ao tráfico e fomos para Jundiapéba, pois tínhamos informação de que lá havia tráfico. Pouco tempo depois, viu um dos acusados se jogando pela janela. Não viu a apreensão de entorpecentes.

Os acusados foram ouvidos em Juízo.

O acusado, Lucas Siqueira Santos, interrogado, disse que foi dormir na casa do

Matheus, porque sua mãe saiu e levou a chave. Não tinha a chave de casa. Não lembra de mais nada. Quando acordou, já estava no hospital. Ficou paraplégico. Era sonambulo. Sua mãe o colocou no apartamento grande com medo.

O réu, Matheus Soares Aguiar, em seu interrogatório, disse que o apartamento é alugado. Moram ele, seu filho e sua esposa. Conheceu um rapaz de nome Gustavo e pagou R\$ 500,00 para guardar a droga. Brigou, foi dormir em outro lugar. No dia seguinte, voltou e logo a polícia entrou no apartamento. Realmente tinha drogas consigo. O Lucas foi lá só para dormir. Ele não sabia de nada.

Essas são as provas coligidas aos autos. E, pelo demonstrado, os réus dedicavam-se à mercancia ilícita.

Aponto, de início, que o acusado Lucas não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse ser portador de sonambulismo, a ponto de demonstrar que pulou da janela do apartamento onde estavam as drogas por este fato e não por estar fugindo dos policiais. Ademais, os fatos ocorreram às 11h20min, sendo não crível que se encontrasse dormindo a esta hora.

Nota-se, ainda, que não houve nenhuma contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos, que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e claros.

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que "é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por agentes públicos (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhadamente, uniformidade da versão aos fatos, o que não é o caso destes autos.

A quantidade de drogas apreendida que estava guardada não é pequena, a saber: 670 porções da droga cocaína, em forma de crack (182,26g), 1711 de eppendorfs da droga cocaína, em pó (449,65g), 1130 invólucros plásticos da droga cocaína, em pó (768,41g), 93 tubos da droga cocaína, em pó (199,39g), 1116 porções da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha) (2.579,08kg), 438 frascos da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha sintética conhecida como "K2") (103,80g), 50 porções da droga Tetraidrocanabinol-THC (haxixe) (24,91g), 85 comprimidos da droga ecstasy e 165 frascos da droga lança-perfume. Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada, e as testemunhas relataram com segurança que encontraram os entorpecentes guardados no guarda-roupa, e os réus estavam ao lado, no mesmo quarto. De modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, mostra-se de rigor a condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, a prova oral, bem como laudo do local dos fatos às fls. 188/191. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 690916 (2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Por outro lado, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de Drogas. Com efeito, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência

(precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

(...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

E, enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, apurados a partir da Folha de Antecedentes dos réus, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base (i) na quantidade e/ou variedade e/ou nocividade da(s) droga(s) apreendida(s); (ii) na própria Folha de Antecedentes; (iii) no modo/forma de acondicionamento da(s) droga(s); (iv) no próprio modus operandi do tráfico de drogas; (v) na conduta social do(s) réu(s); (vi) nos instrumentos destinados ao tráfico de drogas (balança, anotações de contabilidade, armas, pinos, sacos para dosagem etc.) eventualmente apreendidos; (vii) no concurso eventual de agentes; (viii) na apreensão de expressiva quantidade de dinheiro associada à ausência de comprovação de atividade lícita ou apreensão de dinheiro em notas miúdas; (ix) no local da abordagem; (x) ausência de ocupação lícita. Conferir:

(...) A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por aquele Tribunal Regional Federal não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentou ele elementos concretos que apontam que a paciente se dedicava à atividade criminosa, ficando demonstrado que ela teria realizado outra viagem ao Brasil com idêntico propósito (transporte de drogas). Logo, qualquer conclusão em sentido contrário por parte da Suprema Corte demandaria o revolvimento de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal. (...). (STF, HC 128754, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016).

Neste sentido, a grande quantidade de entorpecentes apreendida, a reincidência do acusado Matheus, a conduta social do réu Lucas, demonstram ser incabível a aplicação da benesse do referido parágrafo. Ademais, a grande quantidade de drogas apreendida, inclusive droga sintética, a forma de acondicionamento, a ausência de comprovação de atividade lícita, bem como a informação dos policiais civis que o local serviria para abastecimento de pontos de venda de drogas exploradas por organização criminação, demonstram que a benesse do referido parágrafo 4º é

incabível.

Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, não há nada nos autos que indique a associação entre os réus.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade dos acusados quanto ao delito previsto no artigo 33 e artigo 40, inciso III, ambos da lei de Drogas.

Passo a dosimetria da pena.

Réu - Matheus Soares Aguiar

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que devido à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e o que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.434/06. Aponto ainda que o acusado voltou a praticar outro delito durante cumprimento de execução da pena (regime aberto), demonstrando conduta social incompatível com a autodisciplina e sendo de responsabilidade. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/4, chegando ao patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão será compensada com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pelo §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não deve ser concedido ao acusado, pois é reincidente.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Réu - Lucas Siqueira Santos

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que devido à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e o que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.434/06. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias, de reclusão, e 680 dias-multa, que torno definitiva, eis que inaplicável a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da lei de Drogas.

O regime inicial para ambos acusados será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, as porções de drogas apreendidas, a qualidade dos entorpecentes, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Os acusados não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de suas condutas, considerada grave.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

(i) MATHEUS SOARES AGUIAR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 729 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

(ii) LUCAS SIQUEIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Julgo improcedente a ação penal para absolver Matheus Soares Aguiar e Lucas Siqueira Santos, qualificados nos autos, da imputação prevista no artigo 35 da lei 11343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao réu Matheus Soares Aguiar, recomende-se o na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Quanto ao acusado Lucas Siqueira Santos mantenho a prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 e 318, inciso II, do Código de Processo Penal, eis que inalteradas as condições que a concederam.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA